

1500226-05.2020.8.26.0462

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizou vários indivíduos, que fugiram. O réu foi detido em poder da motocicleta descrita na denúncia. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao verificar a placa, constatou que a moto era produto de furto. Questionado, o réu admitiu que adquiriu a moto de seu patrão pelo valor de R\$ 1.500,00. Disse que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500226-05.2020.8.26.0462 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500226-05.2020.8.26.0462 - 260/2020

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2067190/2020 - Delegacia de Polícia de Poá, 6761844 - Delegacia de Polícia de Poá, 450/20/304 - Delegacia de Polícia de Poá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Robson de Miranda Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

ROBSON DE MIRANDA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 180 do Código Penal, porque, no dia 16 de janeiro de 2020, às 23h44min, na Rua Prestes Maia, nº 26, Vila Helena, nesta cidade e comarca de Poá, conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta, marca Yamaha, modelo YBR 125K, placa DOB 4583, cor prata, produto de furto.

A denúncia foi recebida em 24 de setembro de 2021 (fls. 111).

O réu foi citado e apresentou resposta (fls. 137, 144/145).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, ocasião em que o réu foi interrogado.

Ao final, o Ministério Público e a Defesa postularam a absolvição do acusado.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é improcedente.

Na fase administrativa, o réu sustentou que “precisava de uma motocicleta para trabalhar e comprou, há uns seis meses, a motocicleta, de boa fé, de seu ex-patrão Henrique Dias, pelo valor de R\$ 1.500,00. Afirmo realizou pesquisas da placa junto ao Detran e nada constou de ilícito, que inclusive já foi abordado com esta moto pela polícia em outra ocasião, sendo liberado. Alega que não sabe informar demais dados qualificativos e endereço do ex-patrão, mas que vai tentar localizá-lo. Que desconhece ser a moto objeto de crime de furto, por isso, usava a motocicleta normalmente no dia a dia.” (fls. 9).

Acrescentou, ainda, que “(...) quando adquiriu a motocicleta apreendida nestes autos, não recebeu do vendedor, seu ex-patrão, nenhum documento alusivo à propriedade do veículo, apenas recebeu das mãos dele uma Pesquisa do DETRAN que informava que a motocicleta não ostentava qualquer queixa. Quanto ao endereço de localização de Henrique Dias, declina como sendo Rua Alzira Mota Ferreira, 203, Jardim Juliana, Ferraz de Vasconcelos/SP.” (fls. 46)

Em juízo, alegou que comprou a moto de Henrique para trabalhar. Disse que foi parado por policiais da ROCAM e, depois da verificação da moto, foi liberado. Afirmou que o documento que possuía foi extraído de um site, mas não se lembra do endereço dele. Sustentou que não possuía documento da moto, mas apenas uma folha de sulfite com os dados da motocicleta. Disse que deveria ter prestado atenção ao fato de não ter recebido o documento da motocicleta. Asseverou que pagou R\$ 1.800,00 ou R\$ 2.000,00 pela moto. Negou conhecer os policiais e não apresentou ressalvas. Destacou não conhecer a origem ilícita do bem. Exibido o documento de fls. 23, não se lembrou se era ele que o portava, mas acredita que sim.

Henrique Dias Neto declarou, no distrito policial, que comprou a motocicleta descrita na denúncia, mas como havia uma dívida de valor alto em relação a ela, resolveu vendê-la ao réu, que a comprou pela quantia de R\$ 1.800,00. Esclareceu que ficou em poder da motocicleta durante um mês e que, na época, fez pesquisa junto ao Detran. Disse que não havia nenhum registro de roubo ou furto referente a essa motocicleta.

Esli da Silva, policial militar, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina quando, em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizou vários indivíduos, que fugiram. O réu foi detido em poder da motocicleta descrita na denúncia. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao verificar a placa, constou que a moto era produto de furto.

Questionado, o réu admitiu que adquiriu a moto de seu patrão pelo valor de R\$ 1.500,00. Disse que o acusado apresentou um documento, que demonstrava que a moto não possuía registro de furto ou roubo. Não se recordou se o réu não apresentou documento da motocicleta. Reconheceu o acusado. Negou conhecê-lo.

No mesmo sentido, é o depoimento de Bruno Pereira dos Santos.

Com efeito, o conjunto probatório coligido não autoriza a condenação do réu em razão da ausência de dolo.

Isto porque os policiais confirmaram que o acusado, durante a abordagem, apresentou documento da motocicleta, que evidenciava que não havia restrição sobre ela (fls. 23), mesma versão apresentada pelo acusado e confirmada pela testemunha Henrique, ouvida no distrito policial (fls. 81).

Além do mais, o referido documento foi juntado aos autos e, conforme se observa da pesquisa de fls. 23, não havia qualquer tipo de restrição sobre a motocicleta. Deste modo, verifica-se que o acusado tomou a cautela mínima quando da aquisição da motocicleta, não tendo agido com dolo ou culpa, razão pela qual deve ser absolvido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e absolvo o réu ROBSON DE MIRANDA SILVA da imputação contida na denúncia com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Poá, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA